

증인신청서

1. 사건: 20 가단(합, 소)
2. 증인의 표시

성명						
생년월일	. . .					
주소						
연락 가능한 전화번호	주택		사무실		휴대전화	
원·피고 와의 관계						

3. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경우
예시) 이 사건 임대차계약을 체결할 당시 원고, 원고의 처와 함께 계약 현장에 있었음
4. 신문할 사항의 개요
- ① 예시) 이 사건 임대차계약 당시의 정황
- ② 예시) 임대차 계약서를 이중으로 작성한 이유
- ③
5. 희망하는 증인신문방식(해당란에 “✓” 표시하고 희망하는 이유를 간략히 기재)
- ☐ 증인진술서 제출 방식 ☐ 증인신문사항 제출 방식 ☐ 서면에 의한 증언 방식
- 이유: 예시) 원고측과 연락이 쉽게 되고 증인진술서 작성 의사를 밝혔음
6. 증인의 출석을 확보하기 위한 협력 방안(해당란에 “✓” 표시)
- ☐ 기일에 함께 출석하기로 협의함 ☐ 채택 후 출석 여부를 확인할 예정임
- ☐ 별다른 방안을 강구하기 어려움 ☐ 기타 ()
- ☐ 영상신문을 통한 증언을 원함 (유의 사항 4. 참조)
7. 예상 소요 시간(주신문)
- ☐ 15분 ☐ 30분 ☐ 기타 (분)
8. 그 밖에 필요한 사항

20 . . .
(원/피)고 소송대리인 서명 또는 날인

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경위는 구체적이고 자세하게 적어야 합니다.
2. 여러 명의 증인을 신청할 때에는 증인마다 증인신청서를 따로 작성하여야 합니다.
3. 신청한 증인이 채택된 경우에는 법원이 명하는 바에 따라 증인진술서나 증인신문사항을 미리 제출하여야 하고, 지정된 신문기일에 증인이 반드시 출석할 수 있도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.
4. 증인이 법정에서 직접 출석하기 어렵거나 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 경우 영상으로 증인신문을 할 수 있습니다(민사소송법 제327조의2). 영상신문을 실시할 것인지 여부는 법원이 당사자의 의견을 들어 직권으로 결정합니다.